

0003622-82.2017.8.26.0587

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo nem de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

Saliente-se que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003622-82.2017.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003622-82.2017.8.26.0587 - Controle nº 2017/001775

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Daniel Caetano

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 66/67 que no dia no dia 19 de outubro de 2017, por volta das 02:15 horas, na Rua Pantanal, nº 17, bairro Juquehy, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, FELIPE DANIEL CAETANO, qualificado à fl. 05, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico de drogas, 2 (duas) pedras de crack, com massa de 0,6g (seis decigramas); 43 (quarenta e três) porções de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", com massa de 130g (cento e trinta gramas); e 33 (trinta e três) pinos plásticos contendo cocaína, com massa de 15g (quinze gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 11.

Em razão destes fatos, o réu FELIPE DANIEL CAETANO, qualificado à fl. 60, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida (fls. 69) e o réu, citado (fls. 81). Sobreveio resposta à acusação (fls. 88), com manutenção do recebimento da denúncia (fls. 93/94).

Realização de audiência de instrução (fls. 111/113), em instrução foram ouvidas

duas testemunhas, bem como declarada a revelia do réu, sendo proferida sentença às fls. 114/117, com a condenação do acusado.

Houve interposição de recurso de apelação pela defesa (fl. 122), cujas razões foram juntadas às fls. 132/141. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação às fls. 159/165 e a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proferiu o v. acórdão de fls. 185/188, declarando nulo o processo desde a abertura da audiência de fls. 111 e seguintes, inclusive, determinando-se o retorno dos autos à origem para nova instrução e julgamento.

Com o retorno dos autos, procedeu-se a realização de nova audiência de instrução (fl. 227), com a oitiva de duas testemunhas, bem como declarada a revelia do réu, considerando que houve tentativa de intimação do acusado para a audiência, mas o mesmo mudou-se sem comunicar ao juízo (fl. 221).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido inserto na denúncia, para que FELIPE DANIEL CAETANO seja condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ao passo que a Defesa, em alegações finais, pugnou pela absolvição do réu, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da confissão extrajudicial, como atenuante. Requereu a aplicação do disposto nos artigos 41 e 43 da Lei de Drogas. Quanto ao regime, pugnou pela fixação de regime aberto, e, ainda, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no boletim de ocorrência de fls. 08/10, laudo de constatação (fls. 13/14), relatório policial (fls. 32/33), laudo químico toxicológico (fls. 82/85) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa do réu.

O Policial Militar, EWERTON HELENO CANDIDO DE OLIVEIRA, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou os relatos contidos na denúncia. À Defensora respondeu: afirmou que o acusado não transportava nada de ilícito; que ao visualizar os policiais, o acusado evadiu-se, sem êxito, já que foi imediatamente perseguido e abordado. Indagado, o acusado acabou admitindo que estava traficando, bem como informou detalhes de seu "modus operandi". Ato contínuo, o réu indicou o local onde guardava as drogas.

No mesmo sentido foram os relatos do policial MÁRIO JORGE REIS DA SILVA FILHO, em nada divergindo o depoimento de ambos. Acresceu que a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina e que o acusado admitiu que estaria envolvido com o tráfico de entorpecentes, salientou que o barraco do acusado ficava perto do local de sua abordagem (em uma viela). À Defensora respondeu: as drogas estavam armazenadas no quintal da casa dele.

Não foram ouvidas testemunhas de defesa, bem como não houve depoimento do réu, considerando sua revelia.

Pois bem.

Os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas.

Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável.

Por derradeiro, observo através do Relatório de Investigação nº 0328/2017 (fls. 32/33) que foram amealhados elementos de prova que implicam cabalmente o acusado no crime de tráfico de drogas.

Existe um nexo íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico, não sendo o caso de aplicação do princípio *in dubio pro reo* nem de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

Saliente-se que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Por fim, reputo descabida a aplicação do artigo 41 da Lei 11.343/03, pois a pretensa colaboração do réu na investigação, ao indicar onde se encontravam os entorpecentes, não se estendeu ao processo criminal, como exigido no dispositivo legal. Tampouco houve indicação dos partícipes ou sequer indicou o fornecedor das drogas.

Diante de tais circunstâncias, impõe-se a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo em fls. 22/23 e 73 que o réu não ostenta maus antecedentes. Entendo também não ser o caso de aumento da pena em razão da quantidade de entorpecente apreendido (2 pedras de crack, com massa de 0,6g; 43 porções de "maconha", com massa de 130g; e 33 pinos de "cocaína", com massa de 15g), na medida em que a situação do caso concreto, a meu ver, não desborda do que é esperado ordinariamente nos crimes de tráfico de entorpecentes. Assim, fixo a pena base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há nenhuma atenuante ou agravante genérica. O reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente processado. Além disso, a referência feita pelos militares à confissão informal, como simples narrativa da operação que redundou na prisão do apelante, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (TJ-MG - APR: 10701190162555001 MG, Relator: Dirceu Wallace Baroni, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020).

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade do acusado e a ausência de indícios concretos de que se dedicasse às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Dessa forma, diminuo a pena na fração de 2/3, resultando assim uma pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de maus antecedentes por parte do acusado, fixo o regime inicial aberto (artigo 33, §2º e §3º, CP), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena.

Consoante a Resolução do Senado Federal no 5/2012, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade, bem como que as circunstâncias judiciais do caso concreto não indicam objetivamente a insuficiência da medida, de per si, estão preenchidos os requisitos do artigo 44, caput e §2º, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser

determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o acusado FELIPE DANIEL CAETANO, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime prisional inicial aberto, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistente em 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

Concedo ao réu o direito de permanecer em liberdade, na hipótese de interposição de recurso, em razão da pena aplicada, por ser primário e, por não mais estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Cumpra-se

P.I.C.

Sao Sebastiao, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA